

한국남동발전(주) 상임감사위원

개 선 요 구

【12】

제 목 현지 직원 운영내칙 개선 필요

관 련 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

우리 회사의 C 법인¹⁾들(F, N, K)은 현지 채용 직원에 대한 관리 기준을 명확히 하고 해외사업의 효율적인 운영을 도모하고자 「Personnel Policy」 등 내부 운영내칙을 법인별로 제정하여 운영하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

C은 근로자의 업무 및 휴식 시간, 휴가 기간, 근무 장소의 보건 및 안전 등에 대한 기준을 수립하고 근로자가 고용주로부터 공정한 대우를 받을 수 있도록 하기 위해 1969. 7. 3. 「West Pakistan Shops and Establishment Ordinance of 1969」(이하 “법령”이라 한다)을 제정하여 근로자를 고용하는 상점이나 회사 등에 적용하고 있다.

법령 2조(Definitions)에 따르면 법령의 적용을 받는 대상에 대하여 명시하고

1) F : E 수력사업 관리
N : Asrit-Kedam 수력사업 개발
K : Klam-Asrit 수력사업 개발

있는데 “Establishment”란 상점, 호텔, 레스토랑, 카페 산업시설, Commercial Establishment 등을 의미한다고 되어 있으며, “Commercial Establishment”란 업종을 불문하고 비즈니스, 무역 및 전문적인 업무를 수행하기 위하여 설립된 모든 법인을 포함한다고 되어 있다.

법령 14조(Annual Leave)에 따르면 1년 이상 근무한 직원을 대상으로 연간 14일의 휴가가 부여되어 있고 직원이 해당연도에 휴가를 사용하지 않는 경우 이월할 수 있으며, 누적으로 최대 30일까지 가능하다고 되어 있다. 또한 법령 15조(Casual and Sick Leave)에 따르면 Casual Leave는 1년 이상 근무한 직원을 대상으로 연간 10일의 휴가를 부여되는데 해당 휴가는 한번에 3일을 초과하여 사용할 수 없고 이월할 수 없다고 되어 있으며, Sick Leave는 1년 이상 근무한 직원을 대상으로 연간 8일의 휴가가 부여되는데 이월할 수 있지만 누적으로 최대 16일까지만 가능하다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 성과감사(2024. 7. 2. ~ 7. 5.)를 통해 C 법인들의 현지 채용직원을 위한 운영내칙을 점검한 결과 상위 법령과 상이하거나 개정이 필요한 항목이 있는 사실을 확인하였다.

가. 휴가 관련 운영내칙 개정 필요

C 법인들의 운영내칙 중 휴가 관련 규정을 점검한 결과 다음 [표]와 같이 상위 법령과 다른 부분이 있어 개정이 필요한 사실을 확인하였다.

[표] C 법인 별 휴가 관련 규정

구분		F	N	K	법령
Annual Leave	기간				
	이월가능여부				
	최대이월가능(누적)				
Sick Leave	기간				
	이월가능여부				
	최대이월가능(누적)				

C 법인들은 1년 차 직원 기준으로 14일의 Annual Leave 부여하는 법령의 기준보다 많은 휴가 일수를 적용하고 있고, 누적 기준으로 최대로 이월가능한 휴가 일수가 30일인 법령의 기준보다 적게 운영하고 있는 사실을 확인하였으며, Sick Leave는 연간 8일을 부여하는 법령 기준보다 C 법인들은 많은 휴가 일수를 적용하고 있고 F의 경우 법령과 달리 이월할 수 없게 운영하고 있는 사실을 확인하였다.

나. 복리후생 관련 규정 개선 필요

C 법인들의 복리후생 관련 규정을 점검한 결과 현지 직원을 대상으로 회사에서 단체 생명보험을 가입하여 외래 진료비 등을 지원하고 있었는데 현지 직원이 보험에서 보장하는 금액을 초과하는 의료비에 대하여 청구하는 경우 CEO의 사전 승인을 얻으면 가능하다는 규정이 있어 관련 사례가 많아지면 법인 운영에 부담이 될 수 있는 사실을 확인하였다.

그 결과 C 법인들은 현지 상위 법령과 다르게 운영내칙을 적용하고 있어 벌금이나 과태료 등을 부과받을 위험이 있었으며, 단체 생명보험의 보장범위를 초과하여 지급이 가능하다는 내용을 규정에 포함하여 법인 운영에 부담이 될 수

있는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 상위 법령과 다르게 운영내칙을 운영하고 있다는 사실을 인정하고 앞으로 관련 법령에 따라 내칙을 개정하겠으며, 현지 직원을 위한 단체 생명보험의 보장범위를 초과하여 지급이 가능하다는 문구는 삭제하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●처장은 ① C 법인들의 운영내칙 중 휴가와 관련한 규정을 현지 법령에 맞도록 개정하시고, (개선)

② 복리후생 관련 규정에서 과도한 보장 내용에 대한 문구는 삭제하시기 바랍니다. (개선)